Белорусский государственный университет



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и образовательным инновациям

_____ О.Г. Прохоренко

«30» июня

Регистрационный № УД-12239 /уч.

Аграрное право

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности:

1-24 01 02 Правоведение
1-24 01 03 Экономическое право

2023 г.

Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-24 01 02-2021, ОСВО 1-24 01 03-2021 и учебных планов: № Е24-1-024/уч., № Е24-1-324/уч., № Е24-1-025/уч., № Е24-1-025/уч.ин., № Е24-1-027/уч. от 09.08.2021, № Е24-1-024/уч.з., № Е24-1-025уч./з. от 27.08.2021; № Е24-1-220 уч., №Е24-1-221/уч., № Е24-1-222 /уч., от 22.03.2022, № Е24-1- 227/уч.з., № Е24-1-209/уч.з., № Е24-1-226/уч.з., № Е24-1-246 /уч. ин от 27.05.2022.

СОСТАВИТЕЛИ:

И.П. Кузьмич, доцент кафедры экологического и аграрного права юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент;

В.В. Саскевич, доцент кафедры экологического и аграрного права юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент;

РЕЦЕНЗЕНТ:

Перепелица Е.В. – старший научный сотрудник отдела научно-методического обеспечения правовой информатизации управления правовой информатизации Национального центра правовой информации Республики Беларусь, кандидат юридических наук

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой экологического и аграрного права
юридического факультета БГУ
(протокол № 12 от 28.06.2023);

Научно-методическим Советом БГУ

(протокол № 9 от 29.06.2023)

Заведующий кафедрой
экологического и аграрного права
юридического факультета БГУ,
доктор юридических наук, профессор _____ Т.И. Макарова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель учебной дисциплины «Аграрное право» – получение студентами необходимого объема знаний о правовых основах государственной аграрной политики, об особенностях и механизме правового регулирования общественных отношений, возникающих в сфере сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, формирование у них самостоятельного правового мышления, широкого кругозора и профессиональной эрудиции.

Задачи учебной дисциплины – обеспечение уровня знаний, умений и навыков, позволяющего выпускнику:

1. свободно владеть категориями аграрного права;
2. осуществлять поиск, подбор и анализ действующих источников права, регулирующих аграрные правоотношения;

3. применять в практической деятельности полученные знания, умения и навыки, решать практические задачи.

Место учебной дисциплины. В системе подготовки специалиста с высшим образованием по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» учебная дисциплина «Аграрное право» относится к модулю 2.5 «Природоресурсное право» компонента учреждения высшего образования. По специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» - к 2.6 «Природоресурсному модулю» компонента учреждения высшего образования.

Программа составлена с учётом межпредметных связей со следующими учебными дисциплинами: «Земельное право», «Правовой режим природных ресурсов», «Хозяйственное право», «Экологическое право», «Гражданское право».

Требования к компетенциям

Освоение учебной дисциплины «Аграрное право» должно обеспечить формирование следующей СК компетенции:

СК - Анализировать и использовать в профессиональной деятельности нормы аграрного права при решении конкретных вопросов, применять меры по обеспечению продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий;

В результате освоения учебной дисциплины студент должен

знать:

- основные категории и понятия аграрного права;
- основные принципы правового регулирования аграрных отношений;
- основные этапы развития аграрного законодательства в различные исторические периоды;
- соотношение отрасли аграрного права с другими отраслями правовой системы;
- сущность и содержание аграрно-правовых институтов;

- состояние и структуру аграрного законодательства;
- международно-правовые основы регулирования аграрных отношений;

уметь:

- применять общие и специальные методы научного познания при характеристике закономерностей и особенностей правового регулирования аграрных отношений;
- определять сущностные характеристики аграрных правоотношений и анализировать их содержание;
- анализировать содержание и структуру аграрных правовых норм и правоотношений;
- определять состояние и выявлять тенденции развития аграрного законодательства;
- осуществлять самостоятельный поиск, систематизацию и анализ правовой информации по проблемам правового регулирования аграрных отношений;
- использовать знания в области аграрного права в профессиональной деятельности;
- обобщать материалы юридической практики, связанные с решением аграрно-правовых вопросов.

владеть:

- правовыми понятиями и категориями, относящимися к сфере сельскохозяйственного производства, устойчивого развития сельских территорий;
- навыками составления документов правового характера в сфере сельского хозяйства;
- приемами правовой оценки документов и деятельности в указанной сфере.

Структура учебной дисциплины

По специальности 1-24 01 02 «Правоведение» учебная дисциплина «Аграрное право» изучается студентами очной (дневной) формы получения высшего образования на в V семестре; заочной формы получения высшего образования в VII и VIII семестрах и заочной формы получения высшего образования (второе высшее) в VII семестре.

В очной (дневной) форме получения высшего образования всего на изучение учебной дисциплины отведено: 108 часов, в том числе 46 аудиторных часов, из них: лекции – 28 часов, семинарские занятия – 12 часов, управляемая самостоятельная работа – 6 часов (ДОТ).

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Форма текущей аттестации – экзамен.

В заочной форме получения высшего образования на изучение учебной дисциплины отведено: всего 108 часов, в том числе 12 аудиторных часов, из них:

VII семестр: лекции – 8 часов;

VIII семестр: семинарские занятия – 4 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Форма текущей аттестации – контрольная работа, экзамен.

В заочной форме получения высшего образования (второе высшее) на изучение учебной дисциплины отведено: всего 108 часов, в том числе 10 аудиторных часов, из них:

VI семестр: лекции – 6 часов;

VII семестр: семинарские занятия – 4 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Форма текущей аттестации – экзамен.

По специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» учебная дисциплина «Аграрное право» изучается в V семестре в очной форме получения высшего образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Аграрное право» отведено 98 часов, в том числе 42 аудиторных часа, из них: лекции – 22 часа, семинарские занятия – 14 часов, управляемая самостоятельная работа – 6 часов (ДОТ).

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Форма текущей аттестации – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «Аграрное право»

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. Аграрное право как отрасль права

Понятие аграрного права как отрасли права и ее место в правовой системе Республики Беларусь. Аграрные отношения как объективная основа формирования и развития аграрного права. Концептуально-правовые основы государственной аграрной политики Республики Беларусь. Проведение согласованной агропромышленной политики в рамках Евразийского экономического союза.

Объект и предмет аграрного права. Система аграрного права. Соотношение аграрного права с гражданским, экологическим, природересурным и другими отраслями права.

Методы правового регулирования в аграрном праве. Принципы аграрного права, их классификация и реализация в нормах аграрного права.

Характеристика аграрного права как отрасли юридической науки. Становление и развитие науки аграрного права Республики Беларусь.

Тема 2. Аграрные правоотношения

Понятие и структура аграрных правоотношений. Трансформация аграрных правоотношений в условиях проведения согласованной агропромышленной политики. Субъекты и объекты аграрных правоотношений. Содержание аграрных правоотношений. Основания возникновения и прекращения аграрных правоотношений. Классификация аграрных правоотношений.

Тема 3. Источники аграрного права

Понятие и общая характеристика источников аграрного права. Особенности источников аграрного права.

Конституционные основы аграрного права. Законодательные акты Республики Беларусь и иные акты законодательства как источники аграрного права. Технические нормативные правовые акты как источники аграрного права.

Система аграрного законодательства. Основные этапы развития аграрного законодательства. Специализированные нормативные правовые акты как источники аграрного права. Нормативные правовые акты других отраслей права в системе источников аграрного права.

Классификация источников аграрного права. Унификация и дифференциация в аграрном праве.

Международные договоры и нормы права ЕАЭС в системе источников аграрного права.

Тема 4. Организационно-правовой механизм государственного регулирования и управления в сельском хозяйстве

Понятие и содержание государственного управления и регулирования сельского хозяйства.

Методы и принципы государственного регулирования сельского хозяйства.

Система, правовое положение и компетенция государственных органов, осуществляющих управление и регулирование в сельском хозяйстве.

Правовое положение и компетенция Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Организационно-правовой механизм государственного контроля и надзора в сфере сельскохозяйственного производства.

Государственные сельскохозяйственные инспекции: правовой статус и компетенция.

Тема 5. Правовое обеспечение продовольственной безопасности и государственной поддержки сельского хозяйства

Мировые тенденции и особенности национальной продовольственной безопасности. Правовая характеристика понятия и содержания продовольственной безопасности. Развитие законодательства о продовольственной безопасности. Основные критерии и направления обеспечения продовольственной безопасности.

Понятие государственной поддержки сельского хозяйства. Классификация мер государственной поддержки сельского хозяйства. Особенности организационно-правового механизма государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Беларусь. Правовая характеристика основных направлений государственной поддержки сельского хозяйства.

Особенности применения мер государственной поддержки сельского хозяйства в Евразийском экономическом союзе.

Защита имущественных прав производителей сельскохозяйственной продукции от неблагоприятных условий ведения сельскохозяйственного производства.

Тема 6. Правовое регулирование аграрного предпринимательства. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства

Аграрное предпринимательство: субъекты, организационно-правовые формы, особенности осуществления предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. Общая характеристика правоспособности сельскохозяйственных организаций как субъектов аграрных правоотношений.

Понятие агропромышленного комплекса (АПК) и субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства. Правовая характеристика понятий сельскохозяйственная организация и сельскохозяйственный товаропроизводитель.

Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок создания крестьянского (фермерского) хозяйства и предоставления ему земельного участка. Правовой режим имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. Правоспособность крестьянского (фермерского) хозяйства как субъекта аграрных правоотношений. Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств. Прекращение деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.

Правовые механизмы финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций.

Тема 7. Правовое регулирование сельскохозяйственной деятельности граждан

Общая характеристика и классификация правовых форм и видов сельскохозяйственной деятельности граждан.

Понятие личных подсобных хозяйств граждан и правовое регулирование их ведения. Правовой режим имущества и земельного участка, используемых для ведения личного подсобного хозяйства граждан. Государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан.

Правовое регулирование коллективного садоводства.

Правовое регулирование огородничества.

Тема 8. Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий

Общая характеристика законодательства и принципов устойчивого развития сельских территорий.

Особенности правового режима осуществления предпринимательской деятельности в сельской местности.

Правовое регулирование ремесленной деятельности и агроэкотуризма в сельской местности.

Социальная сфера села как объект правового регулирования. Правовой статус агрогородков.

Правовое регулирование жилищного строительства в сельской местности.

Права граждан, проживающих в сельской местности в сфере культурно-бытового, медицинского и юридического обслуживания.

Особенности правового регулирования трудовых отношений и охраны труда в сельском хозяйстве. Правовое обеспечение сельского хозяйства квалифицированными кадрами.

II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Тема 9. Правовое регулирование растениеводства

Общая характеристика законодательства в области растениеводства.

Правовая характеристика понятия семеноводство. Субъекты и объекты отношений в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений. Порядок ведения государственных реестров в области семеноводства. Основные требования к производству, реализации и использованию семян сельскохозяйственных растений. Определение сортовых и посевных качеств семян растений. Порядок выдачи свидетельства на семена сельскохозяйственных растений.

Правовая характеристика основных понятий в сфере карантина и защиты растений. Субъекты и объекты отношений в области карантина и защиты растений. Принципы карантина и защиты растений. Правовые меры карантина и защиты растений. Права и обязанности субъектов в области карантина и защиты растений. Организационно-правовой механизм охраны территории Республики Беларусь от карантинных объектов. Порядок государственной регистрации и обращения со средствами защиты растений. Порядок выдачи фитосанитарного сертификата.

Ответственность за нарушение законодательства в области растениеводства.

Тема 10. Правовое регулирование животноводства

Общая характеристика законодательства в области животноводства.

Правовая характеристика основных понятий в области племенного дела. Субъекты и объекты племенного животноводства. Государственная племенная служба. Правовой режим функционирования государственной информационной системы в области племенного дела. Порядок и условия использования племенной продукции. Порядок выдачи племенных свидетельств и генетических сертификатов на племенных животных и племенную продукцию.

Правовое регулирование отношений по идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения. Субъекты и объекты отношений в области идентификации сельскохозяйственных животных и продуктов животного происхождения. Государственная информационная система в области идентификации сельскохозяйственных

животных. Права и обязанности владельцев сельскохозяйственных животных, изготовителей продукции животного происхождения и изготовителей средств идентификации. Паспорт сельскохозяйственного животного (стада).

Правовая характеристика основных понятий в области ветеринарной деятельности. Субъекты и объекты отношений в области ветеринарной деятельности. Ветеринарная служба. Правовое обеспечение ветеринарного благополучия в Республике Беларусь. Права и обязанности субъектов в области ветеринарной деятельности. Правовое регулирование производства, реализации и использования ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок. Виды и порядок выдачи ветеринарных документов.

Ответственность за нарушение законодательства в области животноводства.

Тема 11. Правовое регулирование отношений по реализации сельскохозяйственной продукции

Общая характеристика понятий сельскохозяйственного рынка, сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Основные правовые формы реализации сельскохозяйственной продукции. Виды договоров в сфере реализации сельскохозяйственной продукции.

Особенности поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.

Правовое регулирование реализации сельскохозяйственной продукции на биржевых торгах.

Права и обязанности сельскохозяйственных организаций по обеспечению качества сельскохозяйственной продукции.

Порядок осуществления расчетов за реализованную сельскохозяйственную продукцию.

Тема 12. Правовое регулирование производственно-хозяйственной и финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций

Понятие и содержание производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций.

Правовое регулирование материально-технического обеспечения и производственно-технического обслуживания сельскохозяйственных организаций.

Договоры в сфере материально-технического обеспечения и производственно-технического обслуживания сельскохозяйственных организаций. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной техники. Особенности договора финансовой аренды (лизинга) в сельском хозяйстве.

Правовое регулирование страхования в сельском хозяйстве.

Виды, условия и порядок лицензирования в сфере сельскохозяйственного производства.

Особенности правового регулирования финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций. Виды и условия кредитования сельскохозяйственных организаций.

Особенности налогообложения субъектов сельскохозяйственной деятельности.

Правовое регулирование ценообразования в сельском хозяйстве.

Порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности в сельском хозяйстве.

Тема 13. Правовое обеспечение инновационного развития сельского хозяйства

Общая характеристика законодательства в области инновационного развития сельского хозяйства. Порядок создания и использования инновационных фондов в сельском хозяйстве.

Программное обеспечение инновационного развития сельского хозяйства.

Правовое регулирование генно-инженерной деятельности в сельском хозяйстве.

Правовое регулирование ведения органического сельского хозяйства.

Правовое обеспечение цифровизации сельского хозяйства и внедрения новых технологий.

Тема 14. Правовое регулирование сельскохозяйственного природопользования и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве

Правовое обеспечение экологизации аграрной политики государства, аграрного законодательства и рационального природопользования в сельском хозяйстве.

Понятие и виды права сельскохозяйственного природопользования.

Правовые формы использования земли в сельском хозяйстве. Правовой режим использования земель, предоставляемых сельскохозяйственным организациям.

Правовое регулирование использования мелиоративных систем и проведения мероприятий по мелиорации земель в сельском хозяйстве.

Особенности правового регулирования сельскохозяйственного лесопользования.

Правовое регулирование пользования объектами растительного мира в сельском хозяйстве. Особенности обращения с объектами растительного мира на землях сельскохозяйственного назначения.

Особенности правового регулирования сельскохозяйственного водопользования.

Правовое регулирование пользования объектами животного мира в сельском хозяйстве. Правовое обеспечение развития рыбохозяйственной деятельности (ведение рыболовного хозяйства и рыбоводства (аквакультуры)).

Законодательство об охране окружающей среды в сельском хозяйстве. Правовые меры охраны окружающей среды в сельском хозяйстве.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Аграрное право»

специальность 1-24 01 02 «Правоведение»

Очная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Аграрное право как отрасль права	2						Тестирование, контрольная работа
2.	Аграрные правоотношения						2 (ДОТ)	Тестирование, контрольная работа
3.	Источники аграрного права	2						Тестирование, контрольная работа
4.	Организационно-правовой механизм государственного регулирования и управления в сельском хозяйстве	2		1				Устный опрос, решение задач, тестирование, контрольная работа
5.	Правовое обеспечение продовольственной безопасности и государственной поддержки сельского хозяйства	2		1				Устный опрос, эссе, решение задач, тестирование, контрольная работа
6.	Правовое регулирование аграрного предпринимательства. Особенности правового положения крестьянского	4		2				Устный опрос, решение задач, коллоквиум, контрольная работа

	(фермерского) хозяйства							
7.	Правовое регулирование сельскохозяйственной деятельности граждан	2		2				Устный опрос, решение задач, тестирование, контрольная работа
8.	Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий	2		2				Устный опрос, решение задач, тестирование, контрольная работа
9.	Правовое регулирование растениеводства	2		1				Устный опрос, решение задач, тестирование, эссе, контрольная работа
10.	Правовое регулирование животноводства	4		1				Устный опрос, решение задач, тестирование, эссе, контрольная работа
11.	Правовое регулирование отношений по реализации сельскохозяйственной продукции.	2					2 (ДОТ)	Решение задач, тестирование, контрольная работа
12.	Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций	2		2				Устный опрос, решение задач, тестирование, контрольная работа
13.	Правовое обеспечение инновационного развития сельского хозяйства.						2 (ДОТ)	Решение задач, эссе, контрольная работа
14.	Правовое регулирование сельскохозяйственного	2						Коллоквиум,

	природопользования и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве.							контрольная работа
Итого		**28**		**12**			**6**	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Аграрное право»
Заочная форма получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Иное	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аграрное право как отрасль права. Источники аграрного права.	2					Коллоквиум, контрольная работа.
2	Организационно-правовой механизм государственного регулирования и управления в сельском хозяйстве	2					Коллоквиум, контрольная работа.
3	Правовое регулирование аграрного предпринимательства.	2		2			Устный опрос, решение задач, тестирование, контрольная работа.
4	Правовое регулирование растениеводства и животноводства.	2		2			Устный опрос, решение задач, тестирование, контрольная работа.
Итого		**8**		**4**			

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Аграрное право»
Заочная форма получения образования
(2-е высшее)

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Иное	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аграрное право как отрасль права. Источники аграрного права.	2					Коллоквиум, контрольная работа.
2	Организационно-правовой механизм государственного регулирования и управления в сельском хозяйстве	2					Коллоквиум, контрольная работа.
3	Правовое регулирование аграрного предпринимательства.	2		2			Устный опрос, решение задач, тестирование, контрольная работа.
4	Правовое регулирование растениеводства и животноводства.			2			Устный опрос, решение задач, тестирование, контрольная работа.
Итого		**6**		**4**			

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Аграрное право»

специальность 1-24 01 03 «Экономическое право»

Очная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Аграрное право как отрасль права Источники аграрного права	2						Тестирование, контрольная работа.
2.	Аграрные правоотношения						2 (ДОТ)	Тестирование, контрольная работа.
3.	Организационно-правовой механизм государственного регулирования и управления в сельском хозяйстве	2		1				Устный опрос, решение задач, тестирование, контрольная работа.
4.	Правовое обеспечение продовольственной безопасности и государственной поддержки сельского хозяйства	2		1				Устный опрос, решение задач, эссе, тестирование, контрольная работа
5.	Правовое регулирование аграрного предпринимательства. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства	2		2				Устный опрос, решение задач, тестирование, контрольная работа,

								коллоквиум.
6.	Правовое регулирование сельскохозяйственной деятельности граждан	2		2				Устный опрос, решение задач, тестирование, контрольная работа.
7.	Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий	2		2				Устный опрос, решение задач, тестирование, контрольная работа.
8.	Правовое регулирование растениеводства	2		2				Устный опрос, решение задач, тестирование, эссе, контрольная работа.
9.	Правовое регулирование животноводства	2		2				Устный опрос, решение задач, тестирование, эссе, контрольная работа.
10.	Правовое регулирование отношений по реализации сельскохозяйственной продукции	2					2 (ДОТ)	Решение задач, тестирование, контрольная работа.
11.	Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций	2		2				Устный опрос, решение задач, тестирование, контрольная работа.
12.	Правовое обеспечение инновационного развития сельского хозяйства.						2 (ДОТ)	Решение задач, тестирование, эссе, контрольная работа.
13.	Правовое регулирование	2						

	сельскохозяйственного природопользования и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве.							Коллоквиум, контрольная работа.
Итого		**22**		**14**			**6**	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы

1. Аграрное право: электронный учебно-методический комплекс для специальностей: 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право» / И. П. Кузьмич, В. В. Саскевич ; БГУ, Юридический фак., Каф. экологического и аграрного права. – Минск : БГУ, 2021. – 116 с. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/280113. – Дата доступа : 22.09.2023

2. Проблемы эффективности аграрного и экологического права в условиях интеграционных процессов / Т. И. Макарова [и др.] ; науч. ред. Т. И. Макарова. – Минск : БГУ, 2021. – 540 с. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276095. – Дата доступа : 22.09.2023.

3. Практикум по аграрному праву : для студентов специальностей 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право» / И. П. Кузьмич, В. В. Саскевич. – Минск : БГУ, 2020. – 59 с. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/253965. – Дата доступа : 22.09.2023.

4. Теоретико-правовые аспекты развития аграрного законодательства Республики Беларусь в области растениеводства и животноводства [Электронный ресурс] / И. П. Кузьмич [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. 144 с. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/257018. – Дата доступа: 22.09.2023.

5. Шингель, Н. А. Аграрное право: ответы на экзаменац. вопр. / Н. А. Шингель. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 160 с.

Перечень дополнительной литературы

1. Воронина, Н. П. Аграрное право: современные тренды / Н. П. Воронина // Бизнес. Образование. Право. – 2020. – № 1. – С. 331–337.

2. Владимиров, И. А. Правовые проблемы развития института аграрного предпринимательства / И. А. Владимиров // Сельское хозяйство. – 2019. – № 3. – С. 28–37.

3. Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права: тезисы докладов международной научно-практической конференции, Минск, 26–27 апреля 2018 г. / Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 307 с.

4. Дереченик, С. А. Правовое регулирование производственно-технического обслуживания сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь / С. А. Дереченик. – Минск : Право и экономика, 2004. – 148 с.

5. Кацубо, С. П. О некоторых аспектах развития аграрно-правовой науки в Республике Беларусь / С. П. Кацубо // Актуальные проблемы правового регулирования аграрных, земельных отношений,

природопользования и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве : материалы междунар. науч.-практ. конф., Москва, 31 марта 2010 г. / отв. ред. Г. Е. Быстров, В. Ф. Понька. – М. : РУДН, 2010. – С. 274–284.

6. Кузьмич, И. П. Влияние права ЕАЭС на формирование и развитие национального аграрного законодательства (на примере ветеринарного законодательства) / И. П. Кузьмич // Оценка регулирующего воздействия законодательства в сфере экономической деятельности / Д. В. Шаблинская [и др.] ; под ред. В. К. Ладутько, М. Н. Сатолиной. – Минск : Беларуская навука, 2020. – С. 223-234.

7. Кузьмич, И. П. Источники аграрного права Республики Беларусь в условиях новой правовой реальности / И.П. Кузьмич // Материалы круглых столов онлайн : сборник тезисов, Москва, 15 мая – 30 октября 2020 года / отв. редакторы: Н. Г. Жаворонкова, Н.П. Воронина; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина. – Москва: РГ-Пресс, 2021. – 255−260.

8. Кузьмич, И. П. Об объекте аграрного права как отрасли права и проблемах кодификации аграрного законодательства / И. П. Кузьмич // Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования агробизнеса : сб. науч. тр. / Белорус. гос. сельскохозяйственная акад. ; редкол.: П. А. Саскевич (гл. ред.) [и др.]. – Горки, 2016. – Вып. 1. – С. 57–60.

9. Кузьмич, И. П. Понятие государственного регулирования сельского хозяйства: теоретико-правовой аспект / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.] ; Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2010. – Вып. 5. – С. 363–370.

10. Кузьмич, И. П. Правовое обеспечение развития социальной сферы села: сравнительно-правовой аспект / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2011. – Вып. 6. – С. 334–343.

11. Кузьмич, И. П. Правовое обеспечение реализации государственной аграрной политики в контексте устойчивого регионального развития / И. П. Кузьмич // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2021. − № 1. − С. 108−115.

12. Кузьмич, И. П. Социальная сфера села как самостоятельный объект правового регулирования: теоретико-правовой аспект / И. П. Кузьмич // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. – 2011. – № 4. – С. 52–59.

13. Кузьмич, И. П. Сравнительно-правовой анализ законодательства в сфере животноводства и растениеводства государств – членов Евразийского экономического союза / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований; редкол.: Н. А. Карпович [и др.]. – Минск : Колорград, 2019. – Вып. 14. – С. 439–446.

14. Кузьмич, И. П. Становление и перспективы развития законодательства Республики Беларусь в области растениеводства и животноводства / И. П. Кузьмич // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований ; редкол.: Н. А. Карпович [и др.]. – Минск : Колорград, 2018. – Вып. 13. – С. 557–565.

15. Кузьмич, И. П. Эффективное правовое регулирование экономических отношений с участием граждан как основа устойчивого развития сельских территорий / И. П. Кузьмич // Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы : сб. науч. ст. : в 2 т. / НАН Беларуси, Ин-т экономики НАН Беларуси ; редкол.: В. И. Бельский [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2019. – Т. 2. – С. 40–45.

16. Кузьмич, И.П. Новые черты аграрного законодательства в сфере племенного дела и семеноводства / И.П. Кузьмич // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2023. – № 1. – С. 18-24.

17. Кузьмич, И. П. Новые тенденции регулирования аграрных отношений в Республике Беларусь в контексте воздействия на развитие сельских территорий / И. П. Кузьмич // Устойчивое развитие в условиях глобальных вызывов : сборник научных статей / под ред. канд. экон. наук Е.В. Викторовой. – СПб.¬: Изд-во СПбГЭУ, 2022. – С. 154-162.

18. Кузьмич, И. П., Шахрай, И. С. Правовое обеспечение охраны окружающей среды в сельском хозяйстве Республики Беларусь // Lex Russica (Русский закон). – 2016. – № 8. – С. 117-129. – Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/191421. – Дата доступа: 17.01.2022.

19. Макарова, Т. И., Саскевич, В. В. Производство и обращение органической продукции: становление правового регулирования в Республике Беларусь / Т. И. Макарова, В. В. Саскевич // Органічне сільскогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення : монографія / М. В. Шульга [та ін.] ; за заг. ред. проф. М. В. Шульги. – Харьків : Юрайт, 2020. – С. 256–272.

20. Макарова, Т.И. Белорусская аграрно-правовая и эколого-правовая наука: истоки, современное состояние и перспективы развития / Т.И. Макарова, С.А. Балашенко, И.П. Кузьмич, В.Е. Лизгаро, И.С. Шахрай, Н.А. Шингель // Юрыдычная наука і адукацыя ў Беларускім дзярдаўным універсітэце: гісторыя і сучаснасць: да 95-годдзя юрыдычнага факультэта: зб. навук. прац / рэдкал. : Т.М. Міхалёва (гал. рэд.) [і інш.] ; пад рэд. Т.М. Міхалёвай [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2020. — С. 386-401.

21. Макарова, Т.И. Право частной собственности на природные ресурсы: некоторые теоретические и прикладные проблемы / Т.И.Макарова // Юрид. журн. — 2007. — № 1(9). — С. 57 — 61.

22. Макарова, Т.И. Проблемы систематизации комплексных отраслей законодательства в свете принятия нового Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» / Т.И. Макарова, И.П. Кузьмич, В.Е. Лизгаро, И. С. Шахрай // Право.by. – 2019. – № 3 (59). – С. 76-84.

23. Манкевич, И. П. Актуальные аспекты правовой охраны селекционных достижений и результатов генно-инженерной деятельности / И. П. Манкевич // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. Центр зак-ва и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: ФУАинформ, 2013. – Вып. 8. – С. 559–566.

24. Михнюк, А. И. Закупочные и товарные интервенции как мера государственной поддержки сельского хозяйства: правовой аспект / А. И. Михнюк // Право.by. – 2017. – № 3. – С. 64–69.

25. Михнюк, А. И. Новые меры государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции по законодательству Республики Беларусь / А. И. Михнюк // Аграрное и земельное право. – 2017. – № 5. – С. 36–40.

26. Михнюк, А. И. Продовольственная помощь населению как мера государственной поддержки сельского хозяйства: организационно-правовой аспект / А. И. Михнюк // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. – Вып. 14. – С. 478–484.

27. Михнюк, А. И. Сущность и правовая природа государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Беларусь / А. И. Михнюк // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: Н. А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2018. – Вып. 13. – С. 583–590.

28. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «О личных подсобных хозяйствах граждан» / И. П. Кузьмич, И. М. Чиж [и др.]; науч. ред. И. П. Кузьмич. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. – 264 с.

29. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь от 18 февраля 1991 года «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в редакции Закона от 19 июля 2005 года / С. П. Кацубо, И. М. Чиж [и др.]; под ред. И. С. Шахрай.– Минск: «Белорусская наука», 2006. – 327 с.

30. Новый закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» и его влияние на систематизацию экологического, природоресурсного и аграрного законодательства / Т. И. Макарова [и др.]. // Аграрное и земельное право. – 2019. – № 10. – С. 57–65.

31. Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Республиканского круглого стола, приуроченного к юбилею доктора юридических наук, профессора Т.И. Макаровой, Минск, 30 марта 2017 г. / С. А. Балашенко [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – 255 с.

32. Проблемы систематизации комплексных отраслей законодательства : сборник статей по материалам круглого стола, посвященного 30-летию принятия Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», Минск, 17 марта 2023 г. / БГУ, Юридический фак., Каф. экологического и аграрного права, Каф. хозяйственного права ; [редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2023. – 202 с.

33. Садоводческие товарищества. Научно-практический комментарий к Положению о садоводческом товариществе, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 50 "О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ" / [И. П. Кузьмич и др.]. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2014. - 298 с.

34. Саскевич, В. В. К вопросу о правовом регулировании сельскохозяйственной деятельности физических лиц в Беларуси / В. В. Саскевич // Проблемы гражданского права и процесса : сборник научных статей. Вып. 7 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. И. Э. Мартыненко ; редкол.: А. М. Вартанян [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2022. – С. 191 – 200.

35. Саскевич, В. В. О правовом регулировании пчеловодства в Беларуси // Журнал Белорусского государственного университета. Право. –2022, № 1. – С. 112-118.

36. Саскевич, В. В. Правовое обеспечение развития агроэкотуризма в Республике Беларусь / В. В. Саскевич // Беларусь – Украина: многовекторные направления развития туризма в регионах : монография / А. О. Васильченко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2020. – С. 165-174.

37. Саскевич, В. В. Правовое регулирование сельскохозяйственного землепользования физических лиц в Беларуси// Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2022. – № 3. – С. 87-93.

38. Саскевич, В.В. Аграрно-правовое регулирование сельскохозяйственной деятельности физических лиц: проблемные аспекты // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2023. – № 1. – С. 44-50.

39. Саскевич В.В. Физическая доступность продовольствия в Беларуси: юридические аспекты // Аграрное и земельное право. – 2023. – № 3(219). – С. 129-131.

40. Холупко, В. Э. Основные направления правового обеспечения осуществления деятельности по производству сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными производителями Министерства энергетики Республики Беларусь Беларусь / В. Э. Холупко // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 4, Правазнаўства. – 2020. – Т. 10, № 3. – С. 73-84.

41. Холупко, В. Э. Правовое регулирование деятельности по производству сельскохозяйственной продукции / В. Э. Холупко // Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. – 2020. – № 6 (143). – С. 124–132.

42. Холупко, В. Э. О методиках оказания господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Беларусь: правовой аспект / В. Э. Холупко // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследванні. – 2021. – № 1 (63). – С. 23-30.

43. Холупко, В. Э. О некоторых особенностях правового регулирования деятельности по производству сельскохозяйственной продукции

несельскохозяйственными организациями Республики Беларусь / В. Э. Холупко // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 4, Правазнаўства. – 2022. – С. 14-29.

44. Чиж, И. М. Виды договоров в сфере реализации сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Журнал социально-экономических и правовых исследований. – 2009. – № 2. – С. 43-58.

45. Чиж, И.М. О правовом понятии «производитель сельскохозяйственной продукции» / И.М. Чиж // Право.by. - 2009. - № 2. - С. 81–86.

46. Чиж, И. М. Правовое обеспечение качества сельскохозяйственной продукции / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе : юбилейный сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. – Минск : Бизнесофсет, 2017. – Вып. 12. – С. 599–606.

47. Чиж, И. М. Правовое регулирование поставок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд / И. М. Чиж // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Белпринт, 2015. – Вып. 10. – С. 472-479.

48. Шахрай, И. С. Некоторые проблемы правового регулирования земельных отношений в условиях цифровой трансформации // Концепции развития законодательства и эффективного использования научного потенциала в системе управления земельными ресурсами и объектами недвижимости: сб. материалов междунар. науч.-практич. конф., Москва, 25 марта 2022 г. / Гос. ун-т по землеустройству ; сост. С.А. Липски, Е.А. Позднякова. – М.: ГУЗ, 2022. – С. 183–190.

49. Шахрай, И. С. Понятие права сельскохозяйственного природопользования / И.С. Шахрай // Право.by. – 2009. – № 4. – С. 128-134.

50. Шахрай И. С. Экологические аспекты инновационной деятельности: некоторые проблемы правового регулирования в Республике Беларусь // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2023. – № 3 (152). – С. 51–54.

51. Шингель, Н. А. Аграрное право: ответы на экзаменационные вопросы / Н. А. Шингель. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 160 с.

52. Шингель, Н. А. Правовое регулирование агропромышленного производства в условиях инновационного развития экономики / Н. А. Шингель // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь, Ин-т правовых исследований ; редкол.: Н. А. Карпович [и др.]. – Минск : Колорград, 2019. – Вып. 14. – С. 499–505.

53. Шингель, Н. А. Правовое регулирование рыбного хозяйства Республики Беларусь в условиях действия Договора о Евразийском экономическом союзе / Н. А. Шингель // Устойчивость и прогрессивное развитие правовых систем в контексте интеграционных процессов : сб. науч. ст. : в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: С. Е. Чебуранова (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2017. – Ч. 2. – С. 27–30.

54. Шингель, Н. А. Правовое регулирование рыбоводства / Н. А. Шингель // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : ФУ Аинформ, 2013. – Вып. 8. – С. 595–601.

Нормативные правовые акты и международные договоры[1]

1. Конституция Республики Беларусь (с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах от 24 нояб.1996 г., 17 окт.2004 г. и 27 фев. 2022 г.).

2. Кодекс Республики Беларусь о земле: Кодекс Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г. № 425-З: в редакции Закона от 18 июля 2022 г. № 195-З.

3. О ветеринарной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 2 июля 2010 г., № 161-З: в редакции Закона от 24.10.2016 № 438-З.

4. О безопасности генно-инженерной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 9 янв. 2006 г., № 96-З: с изм. и доп.

5. О производстве и обращении органической продукции: Закон Респ. Беларусь, 9 нояб. 2018 г., № 144-З.

6. О карантине и защите растений: Закон Респ. Беларусь, 25 дек. 2005 г., № 77-З: в редакции Закона от 18.07.2016 № 398-З.

7. О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека: Закон Респ. Беларусь, 29 июня 2003 г., № 217-З: в ред. Закона от 17.07.2018 г.

8. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Закон Респ. Беларусь, 18 февр. 1991 г., № 611-XII: в редакции Закона от 19.07.2005 № 44-З (с изм. и доп.).

9. О личных подсобных хозяйствах граждан: Закон Респ. Беларусь, 11 нояб. 2002 г., № 149-З: с изм. и доп.

10. О племенном деле в животноводстве: Закон Респ. Беларусь, 20 мая 2013 г., № 24-З. (с изм. и доп.).

11. О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений: Закон Респ. Беларусь, 7 мая 2021 г., № 102-З.

12. О патентах на сорта растений: Закон Респ. Беларусь, 13 апр. 1995 г., № 3725-XII: в ред. Закона от 04.01.2014.

13. Об идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г., № 287-З (с изм. и доп.).

14. О мелиорации земель: Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г., № 423-З (с изм. и доп.).

[1] Нормативные правовые акты и международные договоры Республики Беларусь приведены со ссылкой на Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь: https://pravo.by/

15. Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 15 дек. 2017 г. № 962.

16. Концепция национальной системы обеспечения биологической безопасности: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 22 марта 2022 г., № 161.

17. О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли: Директива Президента Респ. Беларусь, 4 марта 2019 г., № 6.

18. О государственной аграрной политике: Указ Президента Респ. Беларусь, 17 июля 2014 г., № 347 (с изм. и доп.).

19. Об особенностях поставки сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд: Указ Президента Респ. Беларусь, 17 июля 2014 г., № 350.

20. О государственной ветеринарной службе: Указ Президента Респ. Беларусь, 28 июня 2019 г., № 252 (с изм. и доп.).

21. О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций: Указ Президента Респ. Беларусь, 2 окт. 2018 г. № 399.

22. О развитии агроэкотуризма: Указ Президента Респ. Беларусь, 4 окт. 2022 г., № 351.

23. Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 29 июня 2011 г., № 867 (с изм. и доп.).

24. Положение о Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 4 декаб. 2019 г., № 833.

25. Положение о порядке субсидирования деятельности субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 9 октяб. 2014 г., № 954 (с изм. и доп.).

26. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (с изм. и доп.).

27. Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза: заключено в г. Москве 7 нояб. 2017 г.

28. Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза: заключено в г.Москве 25 октяб. 2019 г.

29. Соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию: заключено в г. Москве 31 июля 2023 г.

30. Международная конвенция по охране новых сортов растений: заключена в г. Женеве 2 дек. 1961 г.

31. Международная конвенция по карантину и защите растений: заключена в г. Риме 6 дек. 1951 г.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования итоговой отметки

Для диагностики компетенций могут использоваться следующие формы: устная; письменная; устно-письменная; техническая.

К устной форме диагностики компетенций относятся: устный опрос; коллоквиумы, решение задач.

К письменной форме диагностики компетенций относятся: тесты; контрольные работы, эссе.

К технической форме диагностики компетенций относятся: электронные тесты; электронные практикумы.

Оценка за ответы на семинарских занятиях может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д.

При оценивании контрольной работы, эссе обращается внимание на: содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д.

Формой текущей аттестации по дисциплине «Аграрное право» учебным планом предусмотрен экзамен. При формировании итоговой отметки используется рейтинговая система оценки знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения.

Формирование отметки за текущую успеваемость:

- ответы на семинарских занятиях – 50 %;
- контрольная работа – 25 %;
- выполнение теста – 25 %.

Итоговая отметка по дисциплине рассчитывается на основе отметки текущей успеваемости – 40% и отметки на экзамене – 60 %.

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Управляемая самостоятельная работа (консультационно-методическая поддержка и контроль) осуществляется как в аудиторной форме, так и с использованием средств дистанционного обучения и проверки знаний, размещенных на образовательном портале БГУ. Студентам предлагается самостоятельное освоение ряда вопросов с углубленным изучением основной и дополнительной литературы и выполнение тестовых и иных заданий, обеспечивающих обобщение полученных знаний.

УСР № 1. Аграрные правоотношения (2ч (ДОТ))

1. Аграрные правоотношения: понятие и структура.
2. Субъекты и объекты аграрных правоотношений.
3. Содержание аграрных правоотношений.
4. Основания возникновения и прекращения аграрных правоотношений.
5. Классификация аграрных правоотношений.

Дополнительные вопросы для изучения, на основе которых будут сформулированы индивидуальные задания на занятии:

1. Установление специфики аграрных правоотношений во взаимосвязи с аграрным правом как комплексной отраслью права.
2. Сравнительно-правовой анализ понятий объекта аграрного права как отрасли права и объекта аграрных правоотношений.
3. Определение вида аграрного правоотношения на примере конкретных общественных отношений, регламентированных различными актами аграрного законодательства.
4. Характеристика содержания аграрного правоотношения в зависимости от конкретного вида в рамках отраслевой классификации аграрного законодательства.
5. Классификация аграрных правоотношений на основе критериев, представленных в аграрно-правовой науке и учебной литературе с учетом норм действующего аграрного законодательства.

Примерные варианты заданий:

1. Проанализируйте научные источники (монографии, статьи, материалы конференций, в том числе с использованием Интернет-ресурсов) и оформите в виде краткой презентации характеристику результатов научной деятельности наиболее известных белорусских ученых (не менее 5) в области исследования аграрных правоотношений.

2. На основе анализа научных публикаций и Интернет-ресурсов подготовьте презентацию с обзором наиболее знаковых научных мероприятий (от 3 до 5) за последние 10 лет (международных научно-практических конференций и круглых столов), посвященных проблемам развития аграрно-правовой науки и аграрного законодательства, с выявлением тех видов аграрных правоотношений, которые вызвали наибольший научный интерес.

3. Выявите не менее 6 объективно обусловленных особенностей аграрных отношений, нашедших отражение в правовом регулировании общественных отношений в рамках регламентации деятельности по производству сельскохозяйственной продукции.

4. Работа в группе. Задание для определенной группы студентов – на основе анализа актов аграрного законодательства раскрыть содержание конкретного вида аграрного правоотношения, выбранного по усмотрению другой группы студентов (со ссылками на нормативные правовые акты и нормы аграрного законодательства). Результаты проделанной работы оцениваются группой студентов, определившей выбор данного вида аграрного правоотношения.

5. Работа в группе. Студенты делятся на несколько групп. На основе анализа лекционного материала, научной, учебной и специальной литературы, в том числе с использованием Интернет-ресурсов, выявляются наиболее распространенные виды классификаций аграрных правоотношений

и критерии, лежащие в основе представленных классификаций. Сравниваются результаты работы групп: видовое разнообразие выявленных классификаций аграрных правоотношений и уровень их правовой оценки.

УСР № 2. Правовое регулирование отношений по реализации сельскохозяйственной продукции (2 ч (ДОТ))

Общая характеристика понятий сельскохозяйственного рынка, сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Основные правовые формы реализации сельскохозяйственной продукции. Виды договоров в сфере реализации сельскохозяйственной продукции.

Особенности поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.

Правовое регулирование реализации сельскохозяйственной продукции на биржевых торгах.

Права и обязанности сельскохозяйственных организаций по обеспечению качества сельскохозяйственной продукции.

Порядок осуществления расчетов за реализованную сельскохозяйственную продукцию.

Примерные варианты заданий:

1. *Определите возможности использования различных правовых форм реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в рамках ведения личного подсобного хозяйства:*

- договор купли-продажи;
- договор розничной купли-продажи;
- договор поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд;
- договор мены;
- договор комиссии;
- поставки сельскохозяйственной продукции в стабилизационные фонды.

2. *На основе сравнительно-правового анализа действующего законодательства и типовых форм договоров поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд и поставки сельскохозяйственной продукции в стабилизационные фонды определите общее и различия в части:*

– определения основных целей заключения соответствующих договоров;
– возможного субъектного состава сторон договора;
– определения предмета договора;
– определения цены;
– характеристики существенных условий договора;

– установления ответственности за неисполнение и нарушение условий договора.

3. *На основе анализа норм действующего законодательства и локальных нормативных правовых актов Белорусской универсальной товарной биржи определите для каких субъектов и при каких условиях будет обязательна реализация (приобретение) соответствующей сельскохозяйственной продукции на бирже:*

– реализация сливочного масла в Российскую Федерацию СПК «Восток»;

– реализация картофеля крестьянским (фермерским) хозяйством на экспорт;

– приобретение РУП «Победа» средств защиты растений и кормовых добавок для целей оптовой реализации;

– реализация зелени, выращенной в рамках ведения личного подсобного хозяйства;

Могут ли в отношении сельскохозяйственной продукции применяться транзитные и адресные сделки?

4. *На основе сравнительно-правового анализа действующего законодательства и типовых форм соответствующих договоров охарактеризуйте существенные условия биржевого договора при реализации сельскохозяйственной продукции на экспорт, на внутреннем рынке и приобретения ее по импорту.*

УСР № 3. Правовое обеспечение инновационного развития сельского хозяйства (2ч (ДОТ))

1. Общая характеристика законодательства в области инновационного развития сельского хозяйства. Порядок создания инновационных фондов.
2. Программное обеспечение инновационного развития сельского хозяйства.
3. Правовое обеспечение цифровизации сельского хозяйства.
4. Правовое регулирование селекционной деятельности.
5. Правовое регулирование генно-инженерной деятельности в сельском хозяйстве.
6. Правовое регулирование ведения органического сельского хозяйства.

Дополнительные вопросы для изучения, на основе которых будут сформулированы индивидуальные задания на занятии

1. Характеристика основных тенденций инновационного развития сельского хозяйства, нашедших отражение в актах аграрного законодательства и представленных в специальной учебной и научной литературе.

2. Анализ организационно-правовых аспектов по реализации положений программ, нацеленных на инновационное развитие сельского хозяйства (на примере утвержденных программ в сфере агропромышленного производства).

3. Выявление соотношения норм законодательства в области селекционной деятельности с законодательством в сфере семеноводства и племенного дела.

4. Сравнительно-правовой анализ законодательства в области генно-инженерной деятельности с нормами законодательства в сфере животноводства и растениеводства.

Темы для эссе:

1. Сравнительно-правовой анализ регулирования селекционной деятельности в растениеводстве и животноводстве.

2. Проблемы правового регулирования использования генно-инженерных растений и животных в сельском хозяйстве.

3. Правовое обеспечение безопасности пищевых продуктов, произведенных из генетически модифицированных организмов (ГМО) или с использованием ГМО.

4. Правовое обеспечение безопасности кормов, произведенных из ГМО или с использованием ГМО.

5. Правовые основы ведения органического сельского хозяйства.

6. Сравнительно-правовой анализ цифровизации сельского хозяйства в растениеводстве и животноводстве.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Распределение часов по темам семинарских занятий для дневной и заочных форм обучения приводится в учебно-методических картах соответствующих форм обучения. Последовательность семинарских занятий может меняться по решению преподавателя. При подготовке к отдельным занятиям тематика и объем рассматриваемых вопросов может меняться в зависимости от формы обучения и специализации студентов.

Семинар 1. Организационно-правовой механизм государственного регулирования и управления в сельском хозяйстве, обеспечения продовольственной безопасности и государственной поддержки сельского хозяйства.

1. Понятие и содержание государственного управления и регулирования сельского хозяйства. Методы и принципы государственного регулирования сельского хозяйства.

2. Система, правовое положение и компетенция государственных органов, осуществляющих управление и регулирование в сельском хозяйстве.

3. Организационно-правовой механизм государственного контроля и надзора в сфере сельскохозяйственного производства.

4. Правовое обеспечение продовольственной безопасности.

5. Правовое регулирование государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Беларусь.

6. Особенности применения мер государственной поддержки сельского хозяйства в Евразийском экономическом союзе.

7. Защита имущественных прав производителей сельскохозяйственной продукции от неблагоприятных условий ведения сельскохозяйственного производства.

Семинар 2. Правовое регулирование аграрного предпринимательства. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства

1. Аграрное предпринимательство: основные субъекты и организационно-правовые формы.

2. Понятие агропромышленного комплекса (АПК) и субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства. Правовая характеристика понятий «сельскохозяйственная организация» и «сельскохозяйственный товаропроизводитель».

3. Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства как субъекта аграрных правоотношений.

4. Порядок создания крестьянского (фермерского) хозяйства и предоставления ему земельного участка.

5. Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств.

6. Правовое регулирование финансового оздоровления неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций.

Семинар 3. Особенности правового регулирования сельскохозяйственной деятельности граждан.

1. Общая характеристика и классификация видов сельскохозяйственной деятельности.

2. Понятие и правовое положение личных подсобных хозяйств граждан.

3. Правовой режим имущества и земельного участка в личном подсобном хозяйстве граждан.

4. Государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан.

5. Правовое регулирование ведения коллективного садоводства.

6. Правовое регулирование огородничества.

Семинар 4. Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий

1. Общая характеристика законодательства и принципов устойчивого развития сельских территорий.

2. Особенности правового режима осуществления предпринимательской деятельности в сельской местности.

3. Правовое регулирование ремесленной деятельности и агроэкотуризма в сельской местности.

4. Социальная сфера села как объект правового регулирования. Правовой статус агрогородков.

5. Особенности правового регулирования жилищного строительства в сельской местности.

6. Особенности правового регулирования трудовых отношений и охраны труда в сельском хозяйстве. Правовое обеспечение сельского хозяйства квалифицированными кадрами.

Семинар 5. Правовое регулирование отношений в сфере растениеводства и животноводства

1. Общая характеристика законодательства в области растениеводства.

2. Правовое регулирование селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений.

3. Правовое регулирование карантина и защиты растений в сельском хозяйстве.

4. Общая характеристика законодательства в области животноводства.

5. Правое регулирование племенного дела в животноводстве.

6. Правовое регулирование отношений по идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения.

7. Правовое регулирование ветеринарной деятельности в сельском хозяйстве.

8. Ответственность за нарушение законодательства в области растениеводства и животноводства.

Семинар 6. Правовое регулирование отношений по реализации сельскохозяйственной продукции

1. Общая характеристика понятий сельскохозяйственного рынка, сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

2. Основные правовые формы реализации сельскохозяйственной продукции. Виды договоров в сфере реализации сельскохозяйственной продукции.

3. Особенности поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.

4. Правовое регулирование реализации сельскохозяйственной продукции на биржевых торгах.

5. Права и обязанности сельскохозяйственных организаций по обеспечению качества сельскохозяйственной продукции.

6. Порядок осуществления расчетов за реализованную сельскохозяйственную продукцию.

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используются:

практико-ориентированный подход, который предполагает:

- освоение содержание образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных компетенций;

метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает:

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических задач;
- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный опыт, дополнительную литературу и иные источники;

метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования существующих позиций по определенной проблеме.

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении проблем, определение способов их решения;

метод развития критического мышления используется на основе выработки навыков работы с правовой информацией, понимание такой информации как отправного, а не конечного итога критического мышления;

метод группового обучения, который представляет собой форму организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.

При организации образовательного процесса используется **эвристический подход**, который предполагает:

- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего мира;
- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач и жизненных проблем;
- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания образовательных продуктов;
- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы самостоятельной работы:

- поиск, подбор и обзор нормативных правовых актов, учебной и научной литературы по заданной проблеме;
- выполнение домашних контрольных работ;
- написание эссе;
- подготовка к семинарским занятиям (изучение лекционного и дополнительного материала по теме занятия, самостоятельное решение задач для последующего ответа на занятии);
- научно-исследовательская работа;
- подготовка к участию в конференциях.

Примерный перечень тем по контрольной работе

1. Виды и правовые основания предоставления субсидий на осуществление деятельности, связанной с производством сельскохозяйственной продукции.
2. Правовые режимы обращения на рынке средств защиты растений и ветеринарных препаратов. Сравнительно-правовой анализ (выявить общее и отличия).
3. Правовые режимы обращения на рынке племенной продукции и семян. Сравнительно-правовой анализ (выявить общее и отличия).
4. Правовые механизмы восстановления платежеспособности убыточных сельскохозяйственных организаций.
5. Правовое регулирование отношений по идентификации сельскохозяйственных животных граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
6. Порядок осуществления бухгалтерского учета, предоставления статистической отчетности и особенности налогообложения в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
7. Правовое регулирование отношений в сфере создания общего аграрного рынка с участием Республики Беларусь.
8. Правовое регулирование сельскохозяйственной деятельности граждан в рамках ведения коллективного садоводства.
9. Общая характеристика правовых механизмов обеспечения продовольственной безопасности Республики Беларусь (на основе анализа ненормативных и нормативных правовых актов).
10. Правовое обеспечение фитосанитарного контроля при ввозе на территорию Республики Беларусь сельскохозяйственных растений.
11. Правовое обеспечение ветеринарного надзора при ввозе на территорию Республики Беларусь сельскохозяйственных животных.
12. Порядок реализации крестьянскими (фермерскими) хозяйствами племенных животных и племенной продукции.

13. Краткая характеристика аграрной политики государства на основе анализа ненормативных и нормативных правовых актов.

14. Сравнительно-правовая характеристика классификации мер государственной поддержки сельского хозяйства, закрепленной на национальном и межгосударственном уровне.

15. Правовое регулирование деятельности индивидуальных предпринимателей по производству сельскохозяйственной продукции.

16. Программное и нормативно-правовое обеспечение сохранения агробиоразнообразия, а также генетических ресурсов сельскохозяйственных растений и животных.

17. Правовая характеристика отношений по предоставлению несвязанной государственной поддержки сельского хозяйства на основе анализа норм национального аграрного законодательства и права ЕАЭС.

18. Правовое регулирование отношений по выплате субсидий на единицу реализованной сельскохозяйственной продукции.

19. Правовые режимы обращения на рынке кормовых добавок и ветеринарных препаратов (сравнительно-правовой анализ (выявить общее и отличия)).

20. Правовое регулирование деятельности граждан в области растениеводства (организационно-правовые формы и основные требования, установленные в рамках аграрного законодательства).

21. Правовая характеристика документов, подтверждающих качество и безопасность сельскохозяйственной продукции.

22. Правовое регулирование деятельности граждан в области животноводства (организационно-правовые формы и основные требования, установленные в рамках аграрного законодательства).

23. Правовое регулирование отношений по разведению, содержанию и реализации сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.

24. Правовое обеспечение качества и безопасности мясной продукции.

25. Программное и нормативно-правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий.

26. Правовое обеспечение качества и безопасности молочной продукции.

27. Правовое обеспечение безопасности деятельности по выращиванию (разведению) генно-инженерных организмов для производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания с использованием ГМО.

28. Организационно-правовые формы и порядок осуществления деятельности по производству органической продукции.

29. Роль международных организаций в правовом обеспечении качества и безопасности сельскохозяйственной продукции.

30. Правовой статус агрогородков.

31. Государственные сельскохозяйственные инспекции: виды, правовой статус и компетенция.

32. Правовое регулирование селекционной деятельности.

33. Правовое обеспечение развития новых технологий в сельском хозяйстве.

34. Правовое обеспечение цифровизации сельского хозяйства.

35. Отражение согласованной агропромышленной политики в аграрном законодательстве.

Требования к курсовому проекту

Примерный объем курсовой работы – 25–30 страниц. На ее выполнение отводится 36 ч.

Цель написания курсовой работы – углубленное изучение определенной темы в области аграрного права и, как следствие, рост знаний студента; формирование навыков и умений использования научной, научно-исследовательской, правовой литературы, цифровых источников, исследовательских материалов по поиску, отбору и изучению информации в сфере регулирования аграрных отношений; овладение методами анализа аграрного законодательства, выработке навыков изложения изученного материала; развитие мышления, формирование собственной позиции студента по научным и правовым вопросам и логического ее выражения.

В процессе написания работы студент, работая с научной и научно-исследовательской литературой, нормативными правовыми актами и иными источниками, делает собственные выводы и умозаключения, тем самым формируя необходимые компетенции. Процесс написания работы заключается в том, чтобы по источникам – научной и научно-исследовательской литературе и правовым актам, анализируя правоприменительную (в том числе судебную практику) – разобраться в существе темы, сформировать свое отношение к изученным вопросам, а затем изложить в работе основные положения, обеспечив их взаимную связь и непротиворечивость.

Наряду с материалом из источников, в курсовую работу следует стремиться включать и собственные идеи. Рекомендуется, чтобы они касались как теоретических вопросов, так и ориентированных на практику предложений.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Правовые основы осуществления аграрной реформы в Республике Беларусь.
2. Правовые основы государственной аграрной политики
3. Правовые основы проведения согласованной агропромышленной политики
4. Предмет аграрного права

5. Методы и принципы аграрного права
6. Источники аграрного права.
7. Трансформация аграрного права под воздействием процессов цифровизации
8. Современные тенденции развития аграрно-правовой науки
9. Развитие аграрного законодательства
10. Трансформация аграрного законодательства в условиях межгосударственной интеграции
11. Аграрные правоотношения
12. Правовое регулирование аграрных отношений в контексте развития «зеленой» экономики.
13. Правовые основы развития экспортоориентированной аграрной экономики.
14. Правовое обеспечение продовольственной безопасности Республики Беларусь
15. Организационно-правовая основа государственного управления в сельском хозяйстве.
16. Правовое обеспечение развития «зеленой» экономики в сельском хозяйстве.
17. Правовое регулирование государственной поддержки сельского хозяйства.
18. Правовые основы государственного регулирования сельского хозяйства.
19. Правовое обеспечение инновационного развития сельского хозяйства.
20. Правовые основы создания цифровой платформы в сельском хозяйстве.
21. Правовое обеспечение внедрения новых технологий в сельском хозяйстве.
22. Правовое регулирование использования искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.
23. Правовое обеспечение сельского хозяйства квалифицированными кадрами.
24. Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий.
25. Особенности правового статуса агрогородков.
26. Правовое обеспечение развития социальной сферы села.
27. Правовое регулирование агроэкотуризма.
28. Правовое регулирование коллективного садоводства и огородничества.
29. Правовое регулирование некоммерческой деятельности граждан, проживающих в сельской местности.
30. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сельском хозяйстве.
31. Правовое обеспечение охраны труда в сельском хозяйстве
32. Правовое положение личных подсобных хозяйств граждан.
33. Правовое обеспечение государственной поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
34. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве.

35. Аграрное предпринимательство: правовая сущность и основные признаки
36. Понятие и виды субъектов сельскохозяйственной деятельности
37. Организационно-правовые формы сельскохозяйственных коммерческих организаций.
38. Правоспособность сельскохозяйственных коммерческих организаций
39. Правовые формы агропромышленной интеграции.
40. Правовые основы развития сельскохозяйственной кооперации
41. Правовое положение потребительских кооперативов в сельском хозяйстве.
42. Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства и его правоспособность.
43. Правовой режим земельного участка, предоставляемого для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
44. Правовое обеспечение государственной поддержи крестьянских (фермерских) хозяйств
45. Правовые механизмы финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций.
46. Гарантии и защита имущественных прав сельскохозяйственных организаций.
47. Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций.
48. Правовое регулирование финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций.
49. Правовое регулирование налогообложения производителей сельскохозяйственной продукции.
50. Правовое регулирование материально-технического обеспечения сельского хозяйства
51. Правовое регулирование агрострахования.
52. Договор лизинга в агропромышленном комплексе.
53. Правовое регулирование отношений в сфере реализации сельскохозяйственной продукции.
54. Особенности договора поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.
55. Правовое обеспечение безопасности и качества сельскохозяйственной продукции.
56. Правовое регулирование ценообразования в сельском хозяйстве.
57. Правовые основы биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией.
58. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности сельскохозяйственных производителей.
59. Правовой режим обращения сельскохозяйственной продукции на рынке ЕАЭС.
60. Правовое регулирование отношений в сфере животноводства.
61. Правовое регулирование ветеринарных отношений в сельском хозяйстве.
62. Правовое обеспечение ветеринарного благополучия в сельском хозяйстве
63. Правовой режим обращения на рынке ветеринарных препаратов
64. Правовой режим обращения на рынке кормов и кормовых добавок

65. Правовое регулирование отношений в сфере идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных.
66. Правовое обеспечение прослеживаемости сельскохозяйственной продукции
67. Правовое регулирование отношений в сфере растениеводства.
68. Правовое регулирование отношений в сфере семеноводства
69. Правовой режим обращения на рынке семян
70. Правовой режим обращения на рынке средств защиты растений
71. Правовое регулирование отношений в сфере карантина и защиты сельскохозяйственных растений.
72. Правовое регулирование селекционной деятельности.
73. Правовое обеспечение сохранения генетических ресурсов в сельском хозяйстве
74. Право сельскохозяйственного природопользования.
75. Правоспособность сельскохозяйственных организаций в сфере земельных правоотношений.
76. Правовое регулирование производства сельскохозяйственной органической продукции
77. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве.
78. Правовое обеспечение сохранения агробиоразнообразия.
79. Экологизация аграрного законодательства.
80. Ответственность за нарушение аграрного законодательства

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие, предмет и система аграрного права.
2. Принципы и методы аграрного права.
3. Понятийно-категориальный аппарат аграрного права.
4. Развитие аграрного права как науки и учебной дисциплины.
5. Аграрные правоотношения.
6. Объекты и субъекты аграрных правоотношений.
7. Понятие, особенности и классификация источников аграрного права.
8. Унификация и дифференциация источников аграрного права.
9. Содержание и развитие аграрного законодательства.
10. Международно-правовые акты в системе источников аграрного права.
11. Правовые основы государственной аграрной политики.
12. Правовое обеспечение проведения согласованной агропромышленной политики в Евразийском экономическом союзе.
13. Понятие, методы и принципы государственного регулирования сельского хозяйства.
14. Система и компетенция органов, осуществляющих государственное регулирование и управление в сельском хозяйстве.

15. Правовое положение и компетенция Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

16. Правовое регулирование контроля и надзора в сфере сельскохозяйственного производства.

17. Государственные сельскохозяйственные инспекции: правовой статус и компетенция.

18. Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь

19. Правовое обеспечение продовольственной безопасности.

20. Понятие и классификация мер государственной поддержки сельского хозяйства.

21. Правовое обеспечение государственной поддержки сельского хозяйства.

22. Виды и порядок выплаты субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям.

23. Правовые гарантии защиты имущественных прав производителей сельскохозяйственной продукции от неблагоприятных условий ведения сельскохозяйственного производства.

24. Правовые основы аграрного предпринимательства.

25. Правовая характеристика понятий сельскохозяйственная организация, сельскохозяйственный товаропроизводитель и субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства.

26. Крестьянское (фермерское) хозяйство как организационно-правовая форма осуществления сельскохозяйственной деятельности.

27. Порядок создания крестьянского (фермерского) хозяйства.

28. Правовое регулирование сельскохозяйственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств.

29. Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств.

30. Правовое регулирование финансового оздоровления неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций.

31. Общая характеристика, формы и виды сельскохозяйственной деятельности граждан.

32. Понятие личных подсобных хозяйств граждан и правовое регулирование их ведения.

33. Правовой режим имущества и земельного участка личного подсобного хозяйства граждан.

34. Государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан.

35. Правовое регулирование ведения коллективного садоводства и огородничества.

36. Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий.

37. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности в сельской местности.

38. Правовое регулирование агроэкотуризма.

39. Правовое регулирование ремесленной деятельности.

40. Правовое регулирование жилищного строительства в сельской местности.

41. Общая характеристика законодательства в области растениеводства.

42. Правовое регулирование семеноводства сельскохозяйственных растений.

43. Правовое регулирование селекционной деятельности в сельском хозяйстве.

44. Правовое обеспечение карантина и защиты растений в сельском хозяйстве.

45. Правовой режим обращения на рынке средств защиты растений.

46. Правовое обеспечение фитосанитарной безопасности в сельском хозяйстве.

47. Общая характеристика законодательства в области животноводства.

48. Правовое регулирование племенного дела в животноводстве.

49. Правовой режим обращения на рынке племенной продукции.

50. Правовое регулирование отношений по идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения.

51. Правовое регулирование ветеринарной деятельности

52. Правовое обеспечение ветеринарного благополучия в сельском хозяйстве.

53. Правовой режим обращения на рынке ветеринарных препаратов.

54. Правовой режим обращения на рынке кормов и кормовых добавок.

55. Правовое регулирование генно-инженерной деятельности в сельском хозяйстве.

56. Правовое регулирование производства и обращения органической продукции.

57. Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций.

58. Правовое регулирование агролизинга.

59. Особенности правового регулирования налогообложения сельскохозяйственных производителей.

60. Правовое регулирование обязательного страхования в сельском хозяйстве.

61. Правовое регулирование отношений по реализации сельскохозяйственной продукции.

62. Правовые основы биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией.

63. Правовое регулирование ценообразования в сельском хозяйстве.

64. Правовое обеспечение качества и безопасности сельскохозяйственной продукции.

65. Правовой режим земельных участков, используемых для осуществления сельскохозяйственной деятельности.

66. Правовое регулирование использования мелиоративных систем (гидротехнических сооружений) и проведения мероприятий по мелиорации земель в сельском хозяйстве.

67.Право сельскохозяйственного природопользования.

68.Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве.

69.Правовое обеспечение цифровизации сельского хозяйства.

70.Ответственность за нарушения аграрного законодательства.

Методические рекомендации по написанию правового эссе

Творческое правовое эссе должно быть подготовлено на одну из предложенных преподавателем тем либо на тему, избранную самостоятельно студентом при условии согласования с преподавателем.

Требования к содержанию. Обозначение наиболее актуальных проблем (проблемы) для раскрытия предложенной темы, собственное мнение автора по обозначенным проблемам (проблеме). Правовое эссе должно быть логичным, содержать аргументацию позиции автора по выбранной теме.

Рекомендации по написанию. Эссе представляет собой работу небольшого объема, выражающую личное отношение автора к выбранной теме. Жанр эссе предполагает свободу творчества.

При написании правового эссе автору необходимо при изложении своей позиции по заданной теме продемонстрировать знание и авторское понимание соответствующих норм права. В правовом эссе допускается анализ мнений иных авторов и приветствуется выражение собственного отношения к их высказываниям. В эссе необходимо представлять только ту информацию, которая необходима для раскрытия заявленной темы.

Рекомендуемый объем эссе: до 5 страниц без учета списка использованных источников.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
1.Хозяйственное право	Кафедра хозяйственного права	нет	Вносить изменения не требуется, протокол № 12 от 28.06.2023
2. Земельное право	Кафедра экологического и аграрного права	нет	Вносить изменения не требуется, протокол № 12 от 28.06.2023

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на _____/_____ учебный год

№ п/п	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры экологического и аграрного права (протокол № ____ от _____ 202_ г.)

Заведующий кафедрой
экологического и аграрного права БГУ
доктор юридических наук,
профессор _____ Т.И. Макарова

УТВЕРЖДАЮ
Декан юридического факультета БГУ
кандидат юридических наук,
доцент _____ А.В. Шидловский